Am Schlosshang in Lichtenwalde sind Bäume gefällt worden. Welche Gefahr war hier im Verzug?
Bild: Jörg Schröber

FP+ Flöha

06.11.2025

Baumfällungen in Lichtenwalde: Argument des Landrates wackelt

Von Steffen Jankowski

Im Naturschutzgebiet unterhalb des Schlosses in Lichtenwalde sind Bäume gefällt worden. Landrat Sven Krüger hatte auf eine Verkehrssicherungspflicht verwiesen. Ob es diese gibt, ist fraglich.

Lichtenwalde. In Bezug auf kürzliche Baumfällungen im FFH-Gebiet „Zschopautal" bei Lichtenwalde vertritt das Landratsamt Mittelsachsen eine zumindest eigenwillige Rechtsauffassung. Bei einem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet - so die ausführliche Bezeichnung - handelt es sich um ein Naturschutzgebiet von europäischem Rang. Trotzdem hatte die Kreisbehörde hier Fällarbeiten durch den privaten Waldbesitzer genehmigt.

In einem Schreiben an einen Vertreter der Bürgerinitiative „Stoppt den Kahlschlag in Lichtenwalde" hatte Landrat Sven Krüger (parteilos) am 30. September dieses Jahres zur Begründung auf eine angebliche Verkehrssicherungspflicht hingewiesen. Vereinfacht gesagt: Es müsse verhindert werden, dass Spaziergänger und Wanderer durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume verletzt werden. Dieses Argument wackelt in mehrfacher Hinsicht.

Zum Einen ist das nach Krügers Ansicht gefährliche Gebiet bereits seit Monaten gesperrt. Das hat seine Pressereferentin auf Anfrage der „Freien Presse" bestätigt. „Obwohl die Wanderwege offiziell gesperrt sind, sind dort täglich zahlreiche Spaziergänger unterwegs", teilt Tina Knoßalla mit. Viele Besucherinnen und Besucher würden die Sperrung missachten: „Angebrachte Flatterbänder wurden in der Vergangenheit immer wieder entfernt. Man kann nur immer wieder an die Vernunft appellieren."

Rückfragen der „Freien Presse" nach eventuellen Kontrollen und stabileren Absperrungen beantwortete die Kreisbehörde am Mittwoch bis Redaktionsschluss nicht. Abgesehen davon gibt es die erwähnte Verkehrssicherungspflicht nach Ansicht der Naturschützer ohnehin nicht.

Der Säge fiel Naturschützern zufolge auch mindestens ein Baum zum Opfer, dessen Höhle Vögeln oder Fledermäusen als Quartier gedient haben könnte. *Bild: Jörg Schröber*

In einem anwaltlichen Schreiben des Naturschutzverbands Sachsen (Nasa) vom

14. Oktober dieses Jahres wird auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes von 2012 verwiesen, wonach es keinen solchen Schutzanspruch vor „waldtypischen Gefahren" gebe. Das Betreten eines Waldes erfolge demnach grundsätzlich auf eigene Gefahr. „Der Waldbesucher setzt sich mit dem Betreten des Waldes bewusst den waldtypischen Gefahren aus", heißt es in dem höchstrichterlichen Urteil.

Darüber hinaus war die Fällgenehmigung nach Ansicht von Naturschützern ohne die gesetzlich vorgeschriebene FFH-Verträglichkeitsprüfung erteilt worden. Der Naturschutzverband Sachsen (Nasa) hat moniert, nicht an einer solchen Prüfung beteiligt worden zu sein. In dem anwaltlichen Schreiben wird auf die Rechtsprechung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts verwiesen. Die Richter in Bautzen hätten schon im Juni 2020 klargestellt, dass „insbesondere auch für die hier in Rede stehenden Sanitärhiebe oder Verkehrssicherungsmaßnahmen" vorab eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erfolgen müsse und dass anerkannte Naturschutzvereinigungen daran zu beteiligen sind.

Baumfällungen im FFH-Gebiet bei Lichtenwalde seien bereits 2023 am sogenannten Butterberg ohne die vorgeschriebene Prüfung erfolgt, sagt Nasa-Vorsitzender Tobias Mehnert. Der Verein habe seinerzeit auch Protest gegen die Fällgenehmigung eingelegt - der Widerspruch sei bis heute nicht bearbeitet. Die Unterlagen dazu habe er Landrat Krüger bei einem Gespräch im August 2025 übergeben. (jan)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG